

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2307/2532

นายภิรมย์ สาริบุตร

โจทก์

นายสาธิต วัชวิสัย กับพวก

จำเลย

นายสอน ก่ำสี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 2 ไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกาของจำเลยที่ 2 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ 80,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยที่ 2 ฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 82,94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>